

1500980-60.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... processos por furto, receptação, tráfico (proc. 528/2011; proc. 2757/10; proc. 566/2012; proc. 2292/2017; proc. 1660/2011; proc. 699/2018; proc. 674/2018).

Tais circunstâncias também corroboram para convencimento deste juízo sobre o conluio de José para concretização do crime.

Deixo assentado que não se cogita a hipótese de absolvição por atipicidade material da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500980-60.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500980-60.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145413/2022 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 25243750 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1699/22/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2145413 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do seu representante legal em exercício neste Juízo ofereceu denúncia contra GUSTAVO HENRIQUE GOMES DOS

SANTOS e JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções previstas no artigo 155, 4º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática dos fatos devidamente descritos na peça acusatória.

Extraí-se da narrativa inicial, em síntese:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 02:30 horas, na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº

1097, Arraial Paulista, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, GUSTAVO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, qualificado a fls. 13/14, e JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, qualificado a fls. 11/12, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, mediante escalada, subtraíram, para ambos, dutos de cobre e condutores elétricos (fios), pertencentes à empresa vítima Associação Brasileira d'a Igreja de Jesus”.

Os réus foram presos em flagrante e, em audiência de custódia, a prisão de José Aparecido foi convertida em preventiva, concedendo-se liberdade provisória a Gustavo Henrique, mediante imposição de condições (fls. 74/75).

Recebimento da denúncia aos 01.06.22 (fls. 101/103).

O réu José Aparecido foi citado a fl. 137e apresentou resposta escrita a fls. 140/142.

Em razão de não ter sido localizado, o processo foi desmembrado em relação ao acusado Gustavo, deferindo-se a citação deste por edital (fls. 168/170). Na mesma oportunidade, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária, designando-se audiência de instrução e julgamento para esta data.

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa do acusado requereu a absolvição e os benefícios no tocante à pena.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), bem como pela prova oral colhida.

A autoria recai sobre o réu.

A vítima Luiz Roberto da Silva Tavares Junior disse em solo policial (fl. 6) e em juízo que trabalha na igreja como líder de patrimônio e, na data dos fatos, começou a ouvir barulhos e viu uma pessoa dentro do imóvel, na parte externa do prédio, motivo pelo qual ligou para a Polícia Militar. Relatou ter recepcionado os policiais militares, os quais entraram no recinto e logo identificaram, primeiramente, um indivíduo na laje do prédio e, depois, outro. Contou que os dois desceram e foram detidos pelos policiais militares. Informou que as luzes da parte externa do imóvel pararam de funcionar, pois os autores já tinham cortado os fios da caixa de energia. Aduziu que na laje onde os autores foram localizados, estão situados os aparelhos de ar-condicionado e diversos condutores de energia (fios) do respectivo circuito elétrico. Afirmou que o declarante e os policiais não acessaram o local e que os indivíduos foram obrigados a descer. Não soube informar, se os indivíduos já tinham cortado fios e/ou danificado ou subtraído algo que estava na laje do prédio.

Os policiais militares Mario Henrique Teles da Silva (ouvido em sede policial e em juízo) e Thiago Nerva da Silva (ouvido em sede policial) informaram que foram acionados, via Copom, para comparecerem ao local dos fatos, onde ouviram barulhos, supostamente de furtadores. Relataram terem se deslocado até o local, e identificaram barulhos vindos da parte superior da igreja. Relataram que começaram a iluminar o local com uma lanterna, até que o solicitante, Luiz Roberto, surgiu para recepcioná-los. Reportaram que dentro do imóvel, pela parte externa do prédio, viram um indivíduo em cima da laje da igreja. Salientaram que deram ordem para que ele descesse e logo viram o segundo indivíduo, que também recebeu ordem para descer e ambos obedeceram. Afirmaram que questionaram os sujeitos, então identificados como GUSTAVO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS e JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, os quais disseram que estavam no local furtando fios (condutores elétricos). Declararam que subiram até a laje em que os autores estavam em momento posterior e viram que os indiciados já tinham retirado alguns dutos de cobre da instalação dos aparelhos de ar-condicionado e cortado fios (condutores elétricos). Ressaltaram que na referida laje, além dos produtos que seriam subtraídos, estavam uma faca, utilizada para cortar os fios, uma mochila e uma blusa.

Na Delegacia, o réu Gustavo Gomes Henrique dos Santos manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 13/14) e deixou de ser ouvido em juízo por não ter sido localizado.

Na fase inquisitiva Jose Aparecido dos Santos manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 11/12).

Em juízo, o acusado confessou o crime e suas circunstâncias, inclusive as qualificadoras apontadas na denúncia.

Extraí-se do conjunto probatório dos autos o juízo de certeza para imputar a autoria ao réu.

Não bastasse o depoimento coeso da vítima e dos policiais, que surpreenderam o indivíduo em flagrante, o acusado confessou o delito.

Convém anotar que a certidão de distribuição criminal refere que o réu Gustavo foi denunciado pela prática de furto em 2021 (proc. 1500614-15.2021 – fl. 56).

Já a certidão de execução criminal emitida em nome do acusado José Aparecido dos Santos registra a existência de diversos processos por furto, receptação, tráfico (proc. 528/2011; proc. 2757/10; proc. 566/2012; proc. 2292/2017; proc. 1660/2011; proc. 699/2018; proc. 674/2018).

Tais circunstâncias também corroboram para convencimento deste juízo sobre o conluio de José para concretização do crime.

Deixo assentado que não se cogita a hipótese de absolvição por atipicidade material da conduta, uma vez que não se aplica o princípio da insignificância. Ora, o fato narrado na denúncia é típico e antijurídico e, ao contrário do que sustenta a defesa.

Ademais, o princípio da intervenção mínima do Estado, o qual serve de fundamento para o princípio da insignificância, deve servir como orientação ao legislador quando da tipificação dos delitos, e não ao julgador, fiel cumpridor da lei, sempre em respeito o princípio da legalidade. Isso porque, a partir do momento em que certa conduta é erigida à categoria de infração penal, não mais se pode alegar seja ela insignificante, de bagatela, ou juridicamente desprezível, pois já penalmente tipificada.

Reconheço, ainda a qualificadora da escalada, considerando que os acusados foram flagrados no telhado do local do delito. Ainda, considero as informações colhidas no depoimento das testemunhas.

No que concerne ao concurso de pessoas, a prova testemunhal se fez suficiente para comprovação do fato. Ademais, os sujeitos foram surpreendidos em flagrante.

Sopesado o cenário probatório, conclui-se que os réus devem ser responsabilizados

nos termos do art. 155, 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Por fim, o delito é consumado, considerando que o acusado danificou o objeto do crime, tornando-o inutilizável, o que acarreta a consumação do crime.

Procedente a denúncia, passo a dosar a pena.

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - artigo 155, 4º, incisos II e IV, do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, verifico que existe uma qualificadora (concurso de pessoas) que será utilizada para fixar a pena inicial. A segunda qualificadora, escalada, será utilizada nesta fase, como circunstância judicial desfavorável. Atento, ainda, aos demais critérios do art. 59 do CP, a despeito da informação contida na certidão criminal de fl. 58 (no sentido de foram apontados mais de 500 processos na tela de análise), é possível concluir, minimamente, ao final da certidão de execução criminal (fls. 59/71), que o réu foi condenado definitivamente nos processos 000566-10.2012.826.0654 (por tráfico) e 0002757-96.2010.826.0654 (por furto). Dentre estes, o primeiro será utilizado como maus antecedentes e, o segundo, como agravante (reincidência). Na mesma certidão, constam ainda outros processos em andamento (proc. 528/2011- sem informação do motivo da extinção da punibilidade; proc. 2292/2017 - por receptação; proc. 699/2018 - por furto; proc. 674/2018 - por furto), indicando conduta social desajustada. A par deste cenário, elevo a pena do crime qualificado (concurso de pessoas) em 1/3, fixando-a em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (processo 0002757-96.2010.826.0654 - fls. 70/71), que se compensam. Logo, mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, entendo que a pena deve ser mantida, porquanto ausentes causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena definitivamente em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fixo regime inicial fechado, em razão da quantidade da pena (§ 2º e §3º do art. 33 do CP), da reincidência e da grande quantidade de processos em andamento.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão da execução da pena (art. 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar JOSÉ

APARECIDO DOS SANTOS RG n. 61.686.691 filho de Jose Francisco dos Santos Neto e Maria Margarida Alvim, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso, por violação ao artigo 155, 4º, inciso II, do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias do caso concreto, deixo assentado que há motivos suficientes para negar ao réu José Aparecido o direito de recorrer em liberdade, eis que o acusado tem se dedicado reiteradamente à prática criminosa, havendo diversos processos em andamento, além de condenações anteriores. É certo, por isso, que se faz presente o periculum libertatis.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. expeça-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; e

c. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

d. custas ex legis, observado o Provimento n. 05/22 da CG.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA